

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2442/2543

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบุรี
นางนงลักษณ์ อินทอง

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4

ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้บัญญัติคำว่า จำหน่าย หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ เท่านั้น หาได้บัญญัติให้มีความหมายรวมถึงการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยไม่ ดังนั้น เมื่อจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำเลยก็มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกระหนาบหนึ่ง และเมื่อจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนให้แก่สายลับผู้ล่อซื้อ จำเลยก็มีความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอีกกระหนาบหนึ่ง การกระทำของจำเลยมิได้เป็นความผิดกรรมเดียว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 46 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 40 เม็ด ให้แก่ผู้มีชื่อเป็นเงิน 4,000 บาท เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยมีไว้เป็นความผิดและยึดเงิน 4,000 บาท ซึ่งใช้ล่อซื้อ เป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 15, 66, 67,

102 ป.อ. มาตรา 91 ริมเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการตรวจวิเคราะห์ และคืบชนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง เรียงกระทงลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 91 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 5 ปี ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก 5 ปี รวมสองกระทง จำคุก 10 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเมื่อสืบ พยานโจทก์เสร็จแล้ว นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ เห็นสมควรลดโทษให้หนึ่งในสามตาม ป.อ. มาตรา 78 คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน ริมเมทแอมเฟตามีนของกลางที่เหลือจากการ ตรวจวิเคราะห์และคืบชนบัตรของกลางแก่เจ้าของ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก่อนจำเลยกระทำความผิดได้มีประกาศกระทรวง สาธารณสุข ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539) เรื่อง ระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษ ตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2539 ซึ่งมีผล บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2539 กำหนดให้เมทแอมเฟตามีนเป็นยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 1 ซึ่งตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ได้บัญญัติคำว่า "จำหน่าย หมายความว่า ขาย จ่าย แจก แลกเปลี่ยน ให้ เท่านั้น หาได้บัญญัติให้มีความหมายรวมถึงการมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายด้วยแต่อย่างใดไม่ อีกทั้ง ลักษณะของการกระทำความผิดสามารถแยกการกระทำแต่ละอย่างออกจากกันได้ ดัง

นั้น เมื่อจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนจำนวน 46 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
จำเลยก็มีความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายกระทางหนึ่ง
แล้ว ต่อมาเมื่อจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวจำนวน 40 เม็ด ให้แก่
สายลับผู้ล่อซื้อ จำเลยก็มีความผิดฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนอีกกระทางหนึ่ง
การกระทำของจำเลยมิได้เป็นความผิดกรรมเดียวดังที่จำเลยฎีกา ที่ศาลล่างทั้งสอง
ลงโทษจำเลยสองกรรมชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(พิชิต คำแฝง-ผล อนุวัตรนิติการ-สมศักดิ์ เทวรักษกุล)

ศาลจังหวัดเพชรบุรี - นายมนูภาน ยศธแสนย์

ศาลอุทธรณ์ภาค 7 - นายศรีอัมพร ศาลิคุปต์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ